

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2208/2535

นายประสิทธิ์ ศุภธนสินเชษม

โจทก์

นายมนตรี ภาราตรบัญชา

จำเลย

นายประสิทธิ์ ศุภธนสินเชษม โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 248

ความว่า คดีนี้โจทก์ได้ยื่นฎีกาทันทีในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งในส่วนทุนทรัพย์ซึ่งโจทก์ยื่นฎีกาไว้เดิมเป็นจำนวนเงิน 119,000 บาท นั้น โจทก์ได้พิมพ์ผิดความจริงแล้วทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาคือจำนวนเงิน 200,812 บาท รายละเอียดปรากฏ ในคำร้อง โจทก์จึงขอเพิ่มเติมฎีกา โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 102 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 119,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2526 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับหนี้เงินกู้ยืมด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับเฉพาะฎีกาข้อ 2(อันดับ 94)

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งพร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 97,98)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ตามคำร้องของ โจทก์ไม่ปรากฏว่าเหตุใดทุนทรัพย์ของโจทก์จึงเป็นเงิน 200,812 บาท ศาลฎีกาคำนวณทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ จำนวน 119,000 บาท กับ ดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องแล้วไม่ถึง 200,000 บาท จึงไม่ใช่จำนวนเงิน 200,812 บาทดังที่โจทก์ขอแก้ทุนทรัพย์มา จึงไม่มีเหตุจะอนุญาต ให้แก้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ตามคำร้องของ โจทก์ไม่ปรากฏว่าเหตุใดทุนทรัพย์ของโจทก์จึงเป็นเงิน 200,812 บาท ศาลฎีกาคำนวณทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ จำนวน 119,000 บาท กับ ดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องแล้วไม่ถึง 200,000 บาท จึงไม่ใช่จำนวนเงิน 200,812 บาทดังที่โจทก์ขอแก้ทุนทรัพย์มา จึงไม่มีเหตุจะอนุญาต ให้แก้ ให้ยกคำร้อง

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ